رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٨٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٥هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تعيين - عمدة - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - شرط السكن في الحي - عدم حجية عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعيينه على وظيفة عمدة حي - دفع المدعى عليها بأنه يشترط فيمن يرشح لوظيفة عمدة أن يكون من سكان الحي - صدور قرار مجلس الوزراء بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية - الثابت أن عقود السكن التي يستند إليها المدعي في إثبات السكن بالحي مخالفة لقرار مجلس الوزراء؛ ومن ثم لا يعتد بها - التعيين على الوظيفة أمر جوازي للجهة الإدارية، ويخضع لتقديراتها في تحقيق المصلحة العامة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ، بشأن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتعيينه على وظيفة (عمدة حي الجمعة) اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/٢/٦هـ، وذكر بأنه المرشح الوحيد للوظيفة التي يطلب التعيين عليها، وبأن المدعى عليها استبعدته كونه لا يقيم بحي الجمعة، وذكر بأن ذلك غير صحيح وأرفق عقود الإيجار، والتي تبدأ من عام ١٤٣٢هـ وتنتهي بعام ١٤٤٠هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية تضمنت: أن المادة السادسة من نظام العمد ونوابهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٠٦/٣/٢٠هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٤٠٦/٤/١٠هـ نصت بأنه: "يشترط فيمن يرشح لوظيفة عمدة أو نائب عمدة أن يكون من سكان الحي أو المكان، ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار..."، وذكر بعدم انطباق المادة على المدعي، وذكر بأنه بعد التحقق من الشروط النظامية للمتقدمين للوظيفة يتم إعداد محضر ويعرض على لجنة العمد ونوابهم لاختيار الأفضل من المتقدمين، ودفع بسلامة الإجراءات المتخذة من المدعى عليها، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي، أكد على انطباق الشروط النظامية عليه، وأرفق عقود الإيجار ونسخة من عنوانه الوطني، وأكد على طلبه بتعيينه على وظيفة (عمدة

حي الجمعة). ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل لما يلي من.

الأسباب

لما كان المدعي أقام هذه الدعوى طالباً فيها إلزام المدعى عليها بتعيينه على وظيفة (عمدة حي الجمعة)؛ فإن حقيقة الدعوى أنها طعنٌ على قرار المدعى عليها السلبي والمتمثل في الامتناع عن تعيينه؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتختص الدائرة بنظر الدعوى طبقاً لقواعد التوزيع الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً: فبما أن المدعي يطعن بالإلغاء على امتناع المدعى عليها عن إجراء كان من الواجب عليها نظاماً اتخاذه؛ فإن دعواه تعد من الطعن على القرارات السلبية، وتكون بمنأى عن التقيد بمضي مدة زمنية محددة، وحيث استوفت الدعوى أركان قبولها شكلاً، فإن الدائرة تقضي بذلك. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطعن على قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن تعيينه على وظيفة (عمدة حي الجمعة)، وبمطالعة الدائرة تجد أن ما يطالب به

المدعي لا يوجد ما يسنده من النظام؛ وذلك لكون التعيين على الوظيفة ابتداءً لا يعد ملزماً للمدعى عليها، وهو أمر جوازي لجهة الإدارة غير واجب عليها القيام به لكون ذلك خاضعاً للتقديرات والمصلحة العامة، إضافة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ أكد في الفقرة الأولى منه على ما يلي: "عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية..."، والثابت أن العقود المرفقة بملف الدعوى مخالفة لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر فلا يعتد بها؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٩٨٨) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد شرطة المدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.